

0003220-51.2017.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: José Ricardo Santini Antonietto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... ao colante com o crime de lesão majorado. Diante da primariedade, possível a fixação da pena no piso mínimo, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos. Nos termos da súmula 171 do STJ, a substituição deve ser feita efetivamente por penas restritivas de direitos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara Criminal

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, Sala 301 - 3º andar, Penha - CEP 03634-010, Fone: (11) 4635-8571, São Paulo-SP - E-mail: penha1cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0003220-51.2017.8.26.0635 - Ação Penal - Procedimento Sumário

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 1064/2017 - 65º Distrito Policial - Artur Alvin, 139/2017 - 65º Distrito Policial - Artur Alvin

Réu:

Luiz Gustavo dos Santos

Vítima:

Maylson Henrique Silva e outros

Data da Audiência:

25 de julho de 2022

Aos 25 de julho de 2022, à hora designada, na sala de audiências do Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal do Foro Regional VI - Penha de França, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito, Dr. JOSÉ RICARDO SANTINI ANTONIETTO, comigo escrevente ao final assinado, foi aberta a presente audiência de Instrução, Debates e Julgamento. Apregoadas as partes, compareceram a representante do Ministério Público, DRA. CAROLINA GUERRA ZANIN LOPES, e o réu LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS, qualificado nos autos, acompanhado de seu defensor constituído, DR. ANDRÉ GOMES COSTA, OAB/SP nº 353.465. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha de acusação, pelo sistema audiovisual, cujas qualificações seguem em apartado. Em seguida, foi dada a palavra à Dra. Promotora para se manifestar em relação à testemunha Alina Santos Serpa, ausente nesta oportunidade, e pela mesma foi dito que desistia de sua oitiva, o que foi homologado. Logo após, foi realizado o interrogatório do réu, pelo mesmo sistema, cujo termo de qualificação também segue em apartado. Pelo MM. Juiz foi dito que por não haver mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução e determinava que se passasse aos debates. Pela ordem, foi DADA A PALAVRA À DRA. PROMOTORA e pela mesma foi dito que: MM. Juiz: a ação deve ser julgada procedente. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos laudos de exame de corpo de delito de fls. 79 e 81 e pela prova

oral, que confirmaram a alteração da capacidade psicomotora do réu e a prática de lesões culposas nos policiais vítimas. Os depoimentos das testemunhas confirmaram os fatos. A testemunha Vitor afirmou que estavam em patrulhamento durante a madrugada, quando o réu, na condução de uma Courier, invadiu a contramão de direção e provocou a colisão frontal contra a viatura policial. Em razão da colisão, o depoente ficou desacordado, foi socorrido e teve muita dor de cabeça. Quando retomou os sentidos, chegou a conversar com o réu, mas não estava bem, estava sentindo-se muito mal. Os outros policiais disseram que ele apresentava sinais de embriaguez. Deu perda total na viatura. O depoente bateu a cabeça no volante, mas felizmente foram apenas lesões leves. A testemunha Mailson afirmou que era passageiro da viatura conduzida pelo policial Vitor, quando visualizaram o réu na contramão de direção e em seguida o réu provocou a colisão do carro dele contra a viatura. Em razão do impacto, o depoente sofreu ferimentos e o policial Vitor ficou desacordado. O réu apresentava sinais de embriaguez, ele estava com forte odor etílico no hálito, com confusão mental e falta de equilíbrio. O etilômetro não foi feito na hora em razão dos ferimentos dos ocupantes da viatura. A testemunha Emerson afirmou que o réu apresentava sinais de embriaguez, andar cambaleante, fala alterada, ele estava alterado. O réu ingressou na contramão de direção e bateu de frente com a viatura, causando lesões nos policiais que a ocupavam. O etilômetro foi positivo. Não se recorda, mas acredita que foi feito no local, conforme o tempo transcorrido, o resultado sofre alterações. O réu estava bem alcoolizado, o que foi claramente verificado no momento. Como se verifica, os depoimentos das testemunhas são seguros e confirmam que o réu estava embriagado. No interrogatório, o réu alegou que estava em uma confraternização, onde consumiu cerveja, depois assumiu o veículo durante a madrugada e teria derrapado o carro em razão de pista molhada e colidiu contra a viatura. A versão defensiva, incrivelmente dotada de uma sucessão de supostos infortúnios justificadores e cuidadosamente estudada e repassada (constante troca de olhares do réu com o defensor), não faz o menor sentido e se afasta de todos os elementos coligidos nos autos. Insta destacar que o laudo de exame de local dos fatos atestou que a pista estava seca e em bom estado - o que afasta a alegação defensiva de suposta pista encharcada de chuva, a revelar que o réu mentiu e não é digno de credibilidade. Ainda, o laudo atestou não ser possível determinar a velocidade dos veículos no momento do fato. Outrossim, o teste do etilômetro foi realizado três horas depois do fato, diante da necessidade de vinda de apoio e socorro dos feridos, de modo que restou prejudicado para atestar o índice de alcoolemia no momento do fato, às 04h30, entretanto, mesmo passadas três horas e realizada a norma metabolização do álcool, ainda foi atestado 0,29, o que demonstra que no momento dos fatos o réu seguramente estava com índice bem superior aos 0,33. Vale destacar que a prova testemunhal é igualmente apta a atestar a embriaguez no momento do fato e, no caso em tela, a prova testemunhal é segura nesse sentido. Ainda, as próprias circunstâncias do acidente - réu em confraternização horas antes, ingestão de cervejas, trafegou na contramão e provocou violenta colisão contra uma viatura policial - já demonstra o estado de embriaguez do réu. Colidir contra uma viatura, francamente, não é algo que uma pessoa sóbria costume fazer. Assim, os laudos encartados e os depoimentos coerentes das testemunhas confirmam que o réu conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool e que praticou lesão culposa contra os policiais embarcados na viatura, sendo de rigor a condenação. No que tange à pena, aplica-se na terceira fase o aumento diante do concurso formal entre as lesões e também a soma por conta do concurso material do crime de embriaguez ao colante com o crime de lesão majorado. Diante da primariedade, possível a fixação da pena no piso mínimo, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos. Nos termos da súmula 171 do STJ, a substituição deve ser feita efetivamente por penas restritivas de direitos e não por pena de multa, já cominada no tipo de modo cumulativo com a pena privativa de liberdade. Diante do grande dano à PM, pela destinação do valor da prestação pecuniária para a PM para ressarcimento parcial dos danos. Destarte, provados os fatos narrados na denúncia, requeiro a procedência da presente ação penal e a condenação do réu LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS

como incurso nas penas do art. 306 e 303, ambos do CTB este por duas vezes, na forma do art. 70, do CP. Em seguida, foi DADA A PALAVRA AO DR. DEFENSOR e pelo mesmo foi dito que: MM. Juiz, tendo em vista o depoimento das testemunhas, não restou comprovado que o réu estava embriagado. Primeiro, a primeira testemunha sequer se lembrava qual era o estado do réu, vez que ficou desacordado e após acordar, estava como ele disse "aéreo". Segundo, a segunda testemunha quando questionada se o réu estava embriagado ou se era o seu estado oriundo do abalroamento, disse que poderia ter sido sim decorrente desta colisão. Terceiro, a terceira testemunha faltou veementemente com a verdade alegando que o teste do etilômetro teria sido feito no local do acidente quando na verdade fora feito após o retorno do réu do hospital à delegacia e ainda faltou com a verdade ao afirmar que o réu estaria embriagado, eis que ao se verificar o exame do etilômetro constatou-se que fora de 0,29. Portanto não há que se falar em estado de embriaguez, devendo o réu ser absolvido quanto ao crime 306, do Código de Trânsito Brasileiro. E quanto ao crime previsto no artigo 303, do CTB, lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, depreende-se a possibilidade do cabimento do perdão judicial. Por estas razões, requeiro a improcedência da presente ação penal e a ABSOLVIÇÃO do réu nos termos do art. 386, do CPP. Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal pública movida contra LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nos arts. 306 e 303 da Lei nº 9.503/97, o último por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, estes e aquele na forma do art. 69, também do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 12/04/2017, por volta das 04h30min, na Rua Cesar Dias, 220, Artur Alvim, nesta Capital, o réu dirigiu o veículo Ford/Courrier, placas ANC 5446, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, de maneira imprudente, tendo em determinado momento perdido o controle da direção, invadido a contramão e colidido de frente contra a viatura Fiat/Palio WK, placas DJM 5381, conduzida pelo policial militar Vitor Nogueira Santos, que levava como passageiro o policial Maylson Henrique Silva, provocando nestes últimos lesões corporais, chegando Vitor a ficar desacordado. Em contato com o réu, o policial Vitor e outros que foram acionados verificaram que aparentava estar embriagado, pois apresentava vermelhidão nos olhos, exaltação, falta pastosa, desordem nas vestes e dificuldade de equilíbrio, tendo admitido a ingestão de bebida alcoólica (fls. 127/129). A denúncia foi recebida em 18/10/2017 (fls. 130). O réu foi de início contemplado com a suspensão condicional do processo (fls. 181/183), benefício este que veio contudo a ser revogado, pelo descumprimento das condições impostas (fls. 276). Determinado o prosseguimento do feito, veio aos autos a defesa de fls. 291/297. Afastada a absolvição sumária (fls. 298), seguiu-se a instrução, com a oitiva das vítimas, uma testemunha e o interrogatório do réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, enquanto a defesa postulou a absolvição do réu. É o relatório. DECIDO. O exame das provas revela que a ação penal é procedente. Com efeito, a vítima Vitor Nogueira Santos informou que no dia dos fatos conduzia a viatura policial pela Rua Cesar Dias, realizando um patrulhamento de rotina, em sua correta mão de direção, quando ao se aproximar de um cruzamento surgiu o automóvel dirigido pelo réu, que invadiu a contramão e colidiu de frente com a viatura. Em razão da forte colisão, ficou desacordado, tendo seu parceiro pedido para populares acionarem a polícia junto à companhia, que ficava ali perto, pois o rádio da viatura parou de funcionar e o veículo sofreu perda total. Após acordar, ficou meio "grogue" e não notou se o réu apresentava sinais de embriaguez, pois estava "aéreo", com muita dor de cabeça, não tendo ademais contato com ele no local, porém os policiais que atenderam a ocorrência informaram que o mesmo apresentava olhos vermelhos e fala lenta, não lembrando se ele se submeteu ao teste do bafômetro. Em razão do acidente, sofreu lesões leves na cabeça, pois bateu no volante, não conhecendo o réu antes dos fatos. A vítima Maylson Henrique Silva informou que no dia dos fatos estava embarcado na viatura conduzida pelo policial Vitor, participando de um patrulhamento de rotina perto do estádio, quando surgiu o automóvel dirigido pelo réu no sentido contrário, o qual invadiu a contramão e bateu de frente na viatura. Após a colisão, desembarcou do veículo, enquanto o policial Vitor ficou desacordado, tendo pedido a um motorista

que fosse pedir ajuda na base da polícia, que ficava ali perto, pois o rádio da viatura parou de funcionar. Indagado, o réu de início negou haver consumido bebida alcoólica ou drogas, porém depois confirmou haver ingerido bebida alcoólica. Em razão do acidente, sofreu lesões superficiais, enquanto Vitor sofreu lesão mais grave na cabeça. Ao conversar com o réu, notou que estava um pouco alterado, apresentando confusão mental e odor etílico, não o conhecendo antes dos fatos, podendo o mesmo ter ficado com confusão mental por causa da colisão, mas além disso apresentava odor etílico, indicativo do consumo de bebida alcoólica. A testemunha Emerson Wagner Eulálio, policial militar, disse ter sido chamado para atender a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma viatura da polícia, sendo que chegando ao local verificou que o veículo dirigido pelo réu invadiu a contramão e colidiu de frente contra a viatura, apresentando o mesmo andar cambaleante e fala alterada, não estando no estado normal, encontrando-se embriagado, não lembrando se ele confessou haver ingerido bebida alcoólica. Informou que os dois policiais se lesionaram e foram socorridos, tendo a batida sido bem forte, concordando o réu em se submeter ao teste do bafômetro, que pelo que se lembra foi realizado no local do acidente, com resultado positivo para alcoolemia. A testemunha Alina Santos Serpa, policial militar, disse, na delegacia, ter sido chamada para atender a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma viatura da polícia, sendo que chegando ao local verificou que o veículo dirigido pelo réu invadiu a contramão e colidiu contra a viatura, tendo o réu informado que havia acabado de ser roubado, estava nervoso e talvez por isso tenha perdido o controle da direção e batido na viatura. Em contato com o réu, notou que aparentava estar embriagado, pois apresentava olhos avermelhados, exaltação, fala pastosa, roupas em desalinho e desequilíbrio. O réu foi levado à delegacia, onde recusou o teste do bafômetro pois o outro motorista não estava presente e também porque ainda não havia sido socorrido, não obstante tenha recusado atendimento médico no local do acidente por três vezes. Assim, a fim de não restar nenhuma dúvida, o réu foi socorrido e posteriormente submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi 0,29 mg/l (fls. 3/4). O réu, em seu interrogatório na esfera policial, disse que no dia dos fatos estava dirigindo o veículo na direção da casa de seu primo Vitor, sendo que próximo ao metrô Itaquera foi abordado por dois indivíduos de motocicleta, tendo o garupa descido e lhe apontado uma arma de fogo, subtraindo seu aparelho celular. Resolveu então procurar a polícia a fim de comunicar o roubo, tendo no caminho avistado a viatura, sendo que ao acionar o freio o carro deslizou, pois a pista estava molhada, tendo com isso invadido a contramão e colidido de frente contra a viatura. Informou que havia bebido cerca de três latas de cerveja em sua residência na noite anterior, por volta das 20h00min. Como sofreu lesões, foi socorrido e após submeteu-se ao teste do bafômetro, cujo resultado foi 0,29 mg/l, bem como a exame clínico no IML (fls. 10). Em Juízo, disse que ingeriu três latas de cerveja numa confraternização na noite anterior e no dia dos fatos saiu para trabalhar por volta das 04h20min, sendo que quando se encontrava num farol na Av. Itaquera, perto do shopping, foi assaltado, sendo subtraído seu telefone celular, vindo após a deixar o local e se dirigir até a companhia da polícia, que ficava ali perto, a fim de comunicar o ocorrido. Informou que a pista encontrava-se molhada, pois havia chovido e o carro estava com peso no compartimento de carga, sendo que trafegava pela Av. Itaquera e ao acessar a Rua Cesar Dias, como a pista estava molhada e o carro com peso, ele deslizou na faixa de pedestres, invadiu a contramão e colidiu contra a viatura da polícia, que vinha em alta velocidade no sentido contrário, ocorrendo uma batida muito forte, apesar de estar dirigindo abaixo do limite de velocidade da via. Após a colisão, o policial Mailson desembarcou da viatura e falou palavras de baixo calão, tendo notado que o policial Vitor estava desacordado. Disse que concordou em se submeter ao teste do bafômetro, cujo resultado foi 0,27 mg/l, não estando embriagado, tendo bebido três latas de cerveja apenas na noite do dia anterior, das 20h00min até por volta das 23h00min. Informou que estava cansado e por isso apresentava olhos vermelhos. Assim, o exame das provas leva à conclusão de que o réu dirigiu o veículo Ford/Courrier com a capacidade psicomotora altera em razão da influência de álcool, tendo em determinado momento perdido o controle da direção, invadido a contramão e colidido de frente contra a viatura policial, provocando nos

policiais Vitor e Maylson as lesões corporais leves descritas nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 80/81 e 82/83. Com relação à invasão da contramão de direção por parte do réu, além dos depoimentos demonstrando isso, há também as fotografias de fls. 24/26 e 72/73, a não deixar dúvida alguma quanto à culpa pelo acidente e consequentemente pelas lesões corporais sofridas pelos policiais Vitor e Maylson. A alegação do réu de que a pista encontrava-se molhada e que perdeu o controle da direção ao passar pela faixa de pedestres restou isolada no conjunto probatório, constando ademais no laudo pericial que o asfalto estava seco e em bom estado, o que faz cair por terra sua versão, que ainda que fosse verdadeira não lhe beneficiaria, pois invadiu a contramão de direção. Não procede também a alegação do réu de que a viatura vinha em alta velocidade, até porque os policiais Vitor e Mailson disseram que estavam realizando um patrulhamento de rotina, o que sempre ocorre em baixa velocidade. Quanto ao estado do réu, embora o teste do bafômetro e o laudo de verificação de embriaguez tenham sido negativos, é de se observar que o acidente ocorreu por volta das 04h30min, enquanto o teste do bafômetro foi realizado às 07h16min, conforme se extrai do extrato de fls. 23, ou seja, quase três horas depois, com tempo suficiente para a metabolização de parte do álcool no organismo do réu, tendo o resultado ainda assim sido 0,29 mg/l de ar alveolar, bem próximo do limite permitido, concluindo-se assim que no momento da colisão esse índice seguramente era superior ao limite. Quanto ao exame clínico de fls. 75/77, foi realizado apenas às 09h15min, ou seja, quase cinco horas depois da ocorrência, devendo-se certamente a isso o resultado negativo. De se ressaltar, por oportuno, que a atual redação do § 2º, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, dada pela Lei nº 12.760/12, permite a verificação da embriaguez por outros meios de prova, que não o teste do bafômetro ou exame de sangue, sendo esta a hipótese dos autos, diante dos depoimentos das testemunhas. Assim, verifica-se que a denúncia procede integralmente, não havendo que se falar na concessão de perdão judicial ao réu pelo crime de lesões corporais, por absoluta falta de amparo legal. Passo à dosagem das penas. Art. 306 da Lei nº 9.503/97: Atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a base no mínimo de 6 meses de detenção, em regime aberto, 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores (considerados os parâmetros do art. 281) e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição. Art. 303 da Lei nº 9.503/97, por duas vezes: Atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a base, para cada uma das lesões, no mínimo de 6 meses de detenção, em regime aberto, e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores (considerados os parâmetros do art. 281). Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Tendo em vista que os crimes de lesões corporais foram cometidos em concurso formal entre si, na medida em que houve uma única conduta (dirigir), com duas vítimas, aplico apenas uma das penas, aumentada no caso de 1/6, de acordo com o artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, chegando assim a 7 meses de detenção e 2 meses e 10 dias de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores. Não há causas de diminuição. Levando-se em conta que os crimes de embriaguez ao volante e lesões corporais foram praticados em concurso material, as penas devem ser somadas. Presentes os requisitos legais, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária em favor das vítimas das lesões corporais, fixada esta em 1 salário mínimo para cada uma, observado o valor em vigor na época do depósito, e prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos também vigentes na data do depósito, que deverá ser revertida à Polícia Militar do Estado de São Paulo, por conta

dos prejuízos sofridos (artigo 44, inciso I, e § 2º, segunda parte, do Código Penal). Isto posto, julgo procedente a ação penal movida contra LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS, qualificado nos autos, e condeno-o como incurso nos arts. 306 e 303 da Lei nº 9.503/97, o último por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, estes e aquele na forma do art. 69, também do Código Penal, às seguintes penas: (I) prestação pecuniária de 1 salário mínimo em favor de cada uma das vítimas das lesões corporais, observado o valor vigente na época do depósito; (II) prestação pecuniária de 2 salários mínimos também vigentes na data do depósito, que deverá

ser revertida à Polícia Militar do Estado de São Paulo; (III) suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores por 4 meses e 10 dias; e (IV) pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo em vigor na data dos fatos, com correção monetária desde então. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se à autoridade de trânsito (item III). Dada e publicada em audiência, saem os presentes intimados desta sentença. Cumpra-se". Nada mais. Encerrou-se o presente termo que depois de lido, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Josiel Silveira Rosa), escrevente, digitei e subscrevi.

DRA. PROMOTORA:

DR. DEFENSOR DO RÉU:

RÉU: _____